



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chương 6

Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam

TS. Bành Quốc Tuấn



Dẫn nhập: Hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ thống nhất với nhau và được phân định thành các ngành luật, thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Mục tiêu:

- Nắm vững khái niệm, cấu trúc của hệ thống pháp luật.
- Nắm vững nội dung cơ bản của một số lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.





I. Khái niệm hệ thống pháp luật

II. Cấu trúc của hệ thống pháp luật

III. Một số lĩnh vực pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam



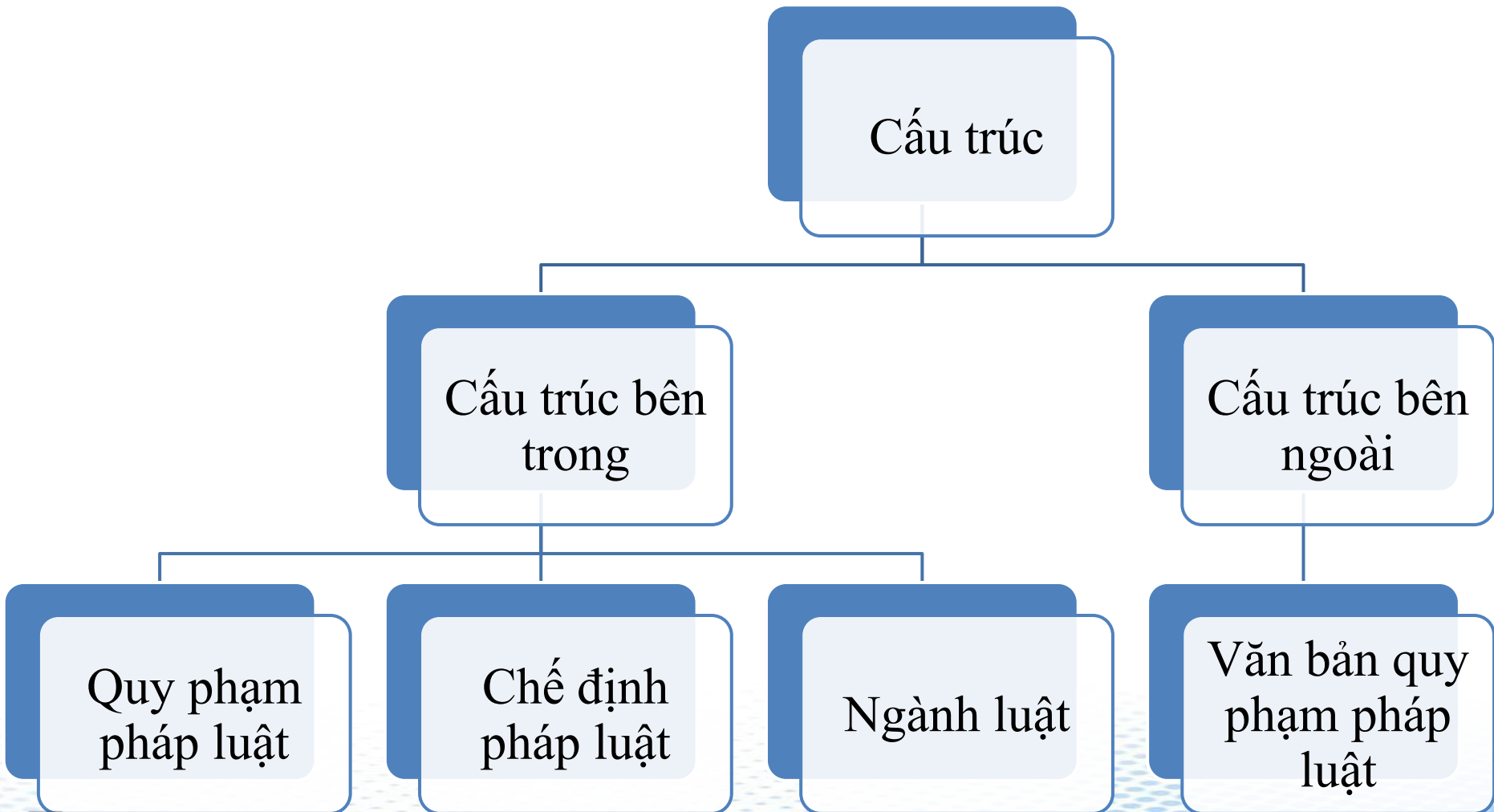
I. Khái niệm hệ thống pháp luật Việt Nam



Hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau, được phân định thành các ngành luật, thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo những trình tự thủ tục nhất định



II. Cấu trúc hệ thống pháp luật



1. Chế định pháp luật



Chế định pháp luật là tập hợp một nhóm quy phạm có đặc điểm giống nhau để điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội tương ứng trong phạm vi một ngành luật hoặc nhiều ngành luật.

Ví dụ: chế định thừa kế, chế định hợp đồng.



2. Ngành luật



Ngành luật là tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội

Ví dụ: ngành luật dân sự, ngành luật hình sự



III. Một số lĩnh vực pháp luật



Pháp luật dân sự và
tổ tụng dân sự

Pháp luật quốc tế

Pháp luật hình sự
và tổ tụng hình sự

Pháp luật đất
đai, môi trường

Pháp luật lao động

Pháp luật kinh doanh

Pháp luật hành chính
và tổ tụng hành chính



1. Pháp luật dân sự và tổ tụng dân sự



Pháp luật dân sự

Những quy định chung

Những chế định cụ thể

Pháp luật tổ tụng dân sự

Những quy định chung

Các thủ tục tổ tụng



a. Pháp luật dân sự



* **Khái niệm:** Pháp luật dân sự là tổng thể các quy định trong lĩnh vực dân sự về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

* **Những nguyên tắc cơ bản:**

- Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận
- Nguyên tắc bình đẳng
- Nguyên tắc thiện chí, trung thực, chịu trách nhiệm dân sự



a. Pháp luật dân sự



* Chủ thể quan hệ pháp luật dân sự:

- Cá nhân
- Pháp nhân

* Tài sản:

- Bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản
- Được phân thành nhiều loại như bất động sản và động sản



a. Pháp luật dân sự



* **Giao dịch dân sự:** Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương

- Hành vi pháp lý đơn phương là sự thể hiện ý chí do một chủ thể xác lập

- Hợp đồng là sự thỏa thuận của hai hay nhiều chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ



a. Pháp luật dân sự



* **Đại diện:** là việc một người nhân danh và vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

Đại diện bao gồm đại diện theo ủy quyền và đại diện theo pháp luật. Ví dụ: cha mẹ là người đại diện cho con chưa thành niên.



a. Pháp luật dân sự



- * **Thời hạn** là khoảng thời gian do các bên thỏa thuận
- * **Thời hiệu** là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn sẽ làm phát sinh một số hệ quả pháp lý như được hưởng quyền, được miễn trừ nghĩa vụ, hoặc mất quyền.



a. Pháp luật dân sự



* Những chế định cụ thể của pháp luật dân sự:

- Quyền đối với tài sản
- Nghĩa vụ dân sự
- Hợp đồng dân sự
- Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
- Thừa kế
- Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài



b. Pháp luật tố tụng dân sự



b. Pháp luật tố tụng dân sự



* Các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự

- Nguyên tắc quyền quyết định và tự định đoạt
- Nguyên tắc hòa giải...
- Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh

* Chủ thể tham gia tố tụng

- Cơ quan tiến hành tố tụng: Tòa án, Viện kiểm sát
- Người tiến hành tố tụng: Chánh án, viện trưởng, kiểm sát viên, thẩm phán, thư ký, hội thẩm nhân dân, thẩm tra viên, kiểm tra viên
- Người tham gia: Đương sự, Người bảo vệ quyền, lợi ích, Người làm chứng, người phiên dịch...



b. Pháp luật tổ tụng dân sự



* Thẩm quyền của tòa án

- Thẩm quyền theo vụ việc
 - + Dân sự
 - + Hôn nhân gia đình
 - + Kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính
- Thẩm quyền theo cấp:
 - + Huyện
 - + Tỉnh
- Thẩm quyền theo sự lựa chọn của nguyên đơn



b. Pháp luật tố tụng dân sự

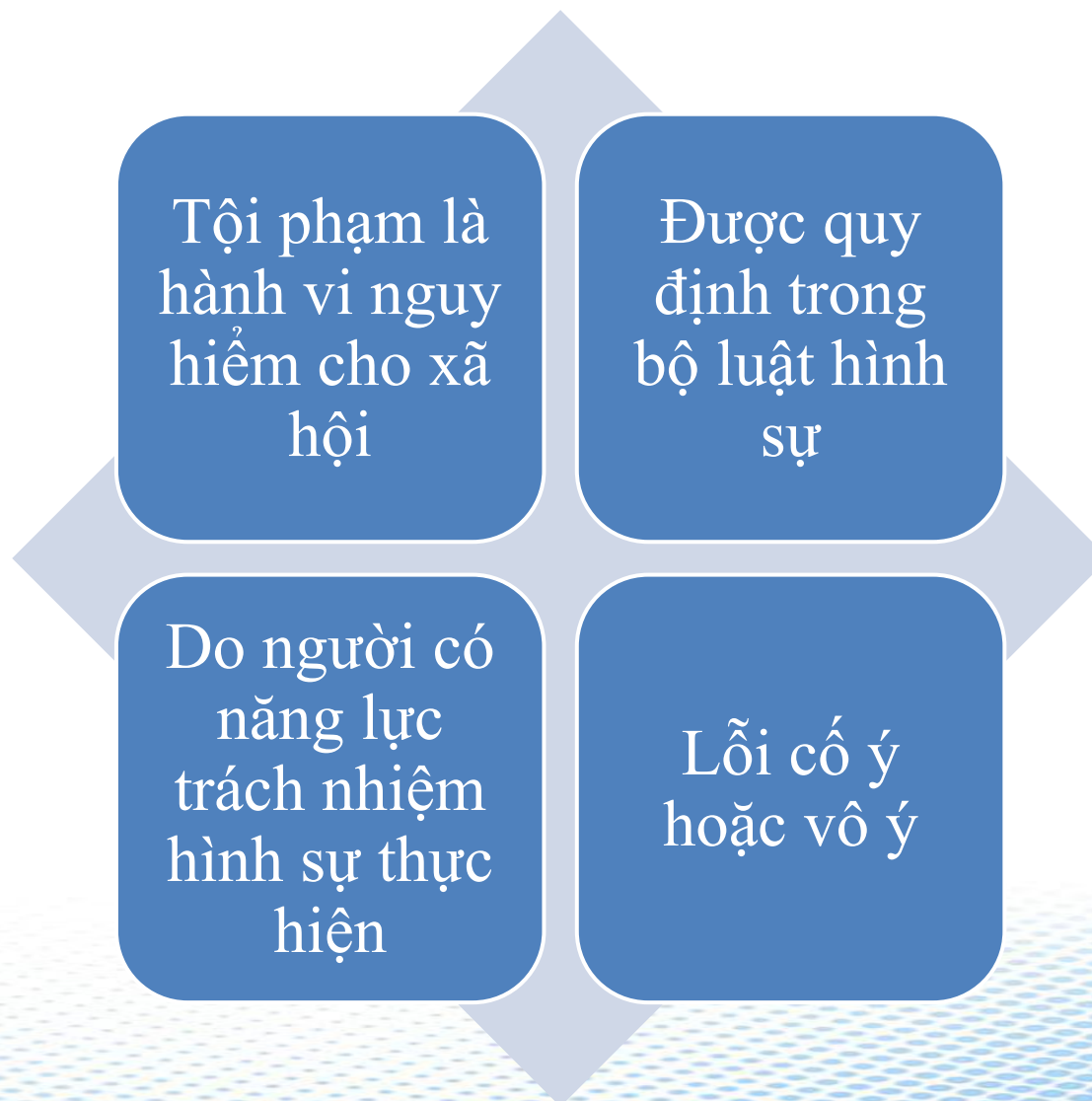


* Các thủ tục tố tụng

- Sơ thẩm
- Phúc thẩm
- Giám đốc thẩm, tái thẩm, thủ tục xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao



2. Pháp luật hình sự và tổ tụng hình sự



a. Pháp luật hình sự



* Các chế định liên quan đến việc thực hiện tội phạm

- Giai đoạn thực hiện tội phạm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt, tội phạm hoàn thành
- Đồng phạm: là trường hợp có 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm
- Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm: phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết



a. Pháp luật hình sự



* Trách nhiệm hình sự và hình phạt

- Hình phạt chính: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tử hình
- Hình phạt bổ sung: Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, tịch thu tài sản, phạt tiền, trục xuất



a. Pháp luật hình sự



* Các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự

- Miễn trách nhiệm hình sự
 - + Miễn hình phạt
 - + Ân treo
- Miễn chấp hành hình phạt
 - + Hoãn chấp hành hình phạt
 - + Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
- Xóa án tích



a. Pháp luật hình sự

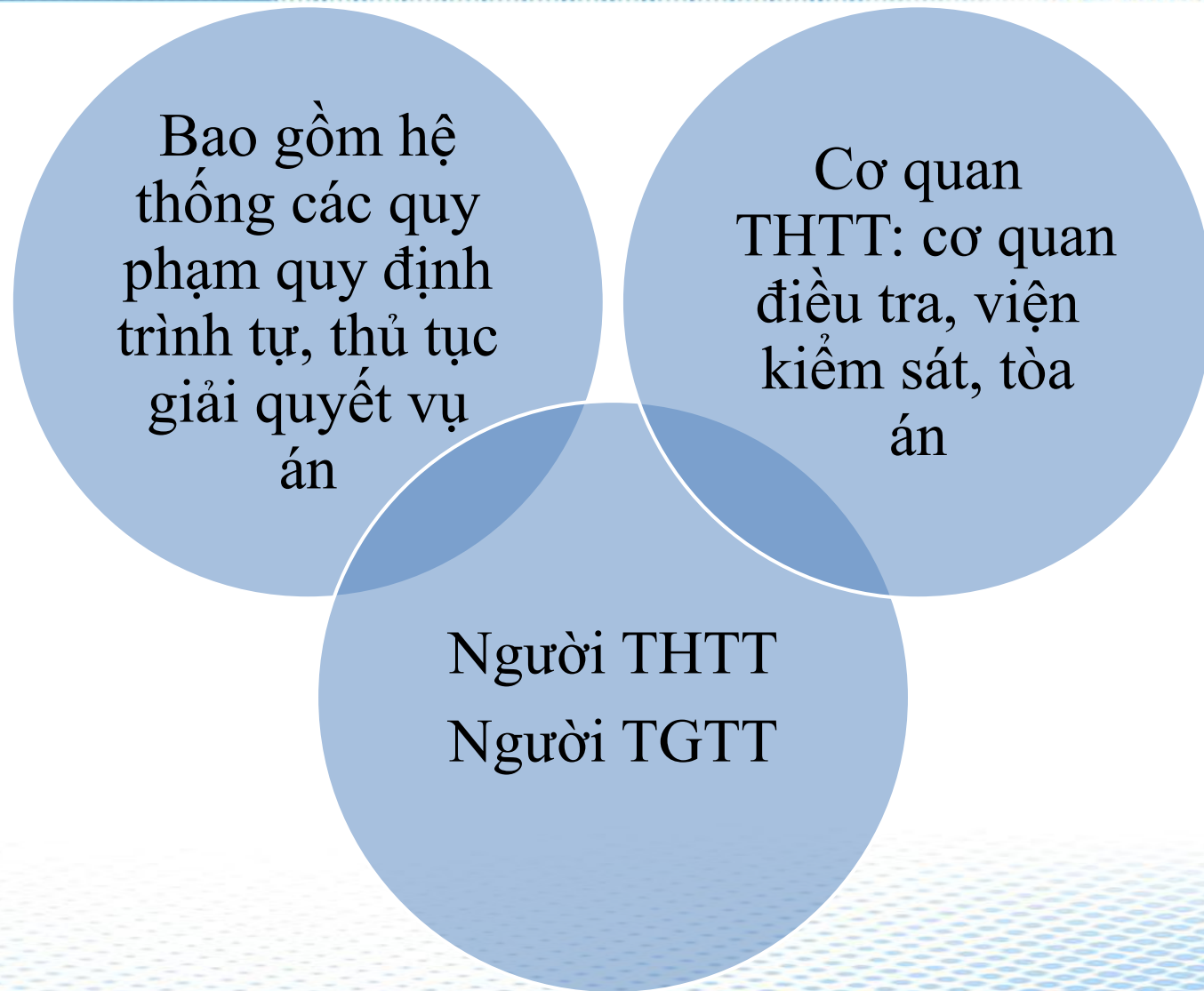


* Một số tội phạm trong bộ luật hình sự

- Tội giết người
- Tội cố ý gây thương tích
- Tội cướp tài sản
- Tội trộm cắp tài sản
- Tội tham ô tài sản
- Tội nhận hối lộ
- Tội đưa hối lộ



b. Pháp luật tổ tụng hình sự

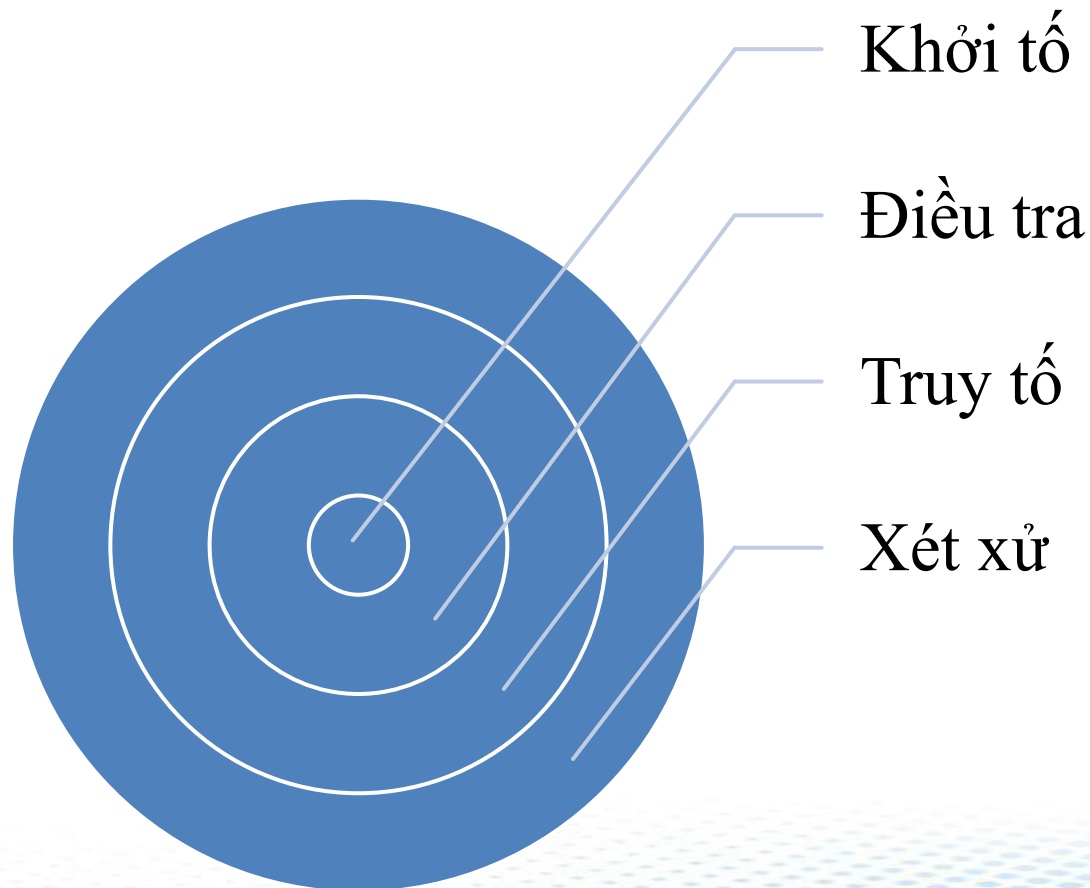


b. Pháp luật tố tụng hình sự



TRA VINH UNIVERSITY

* Thủ tục giải quyết vụ án hình sự



3. Pháp luật hành chính và tổ tụng hành chính



TRA VINH UNIVERSITY

Luật hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

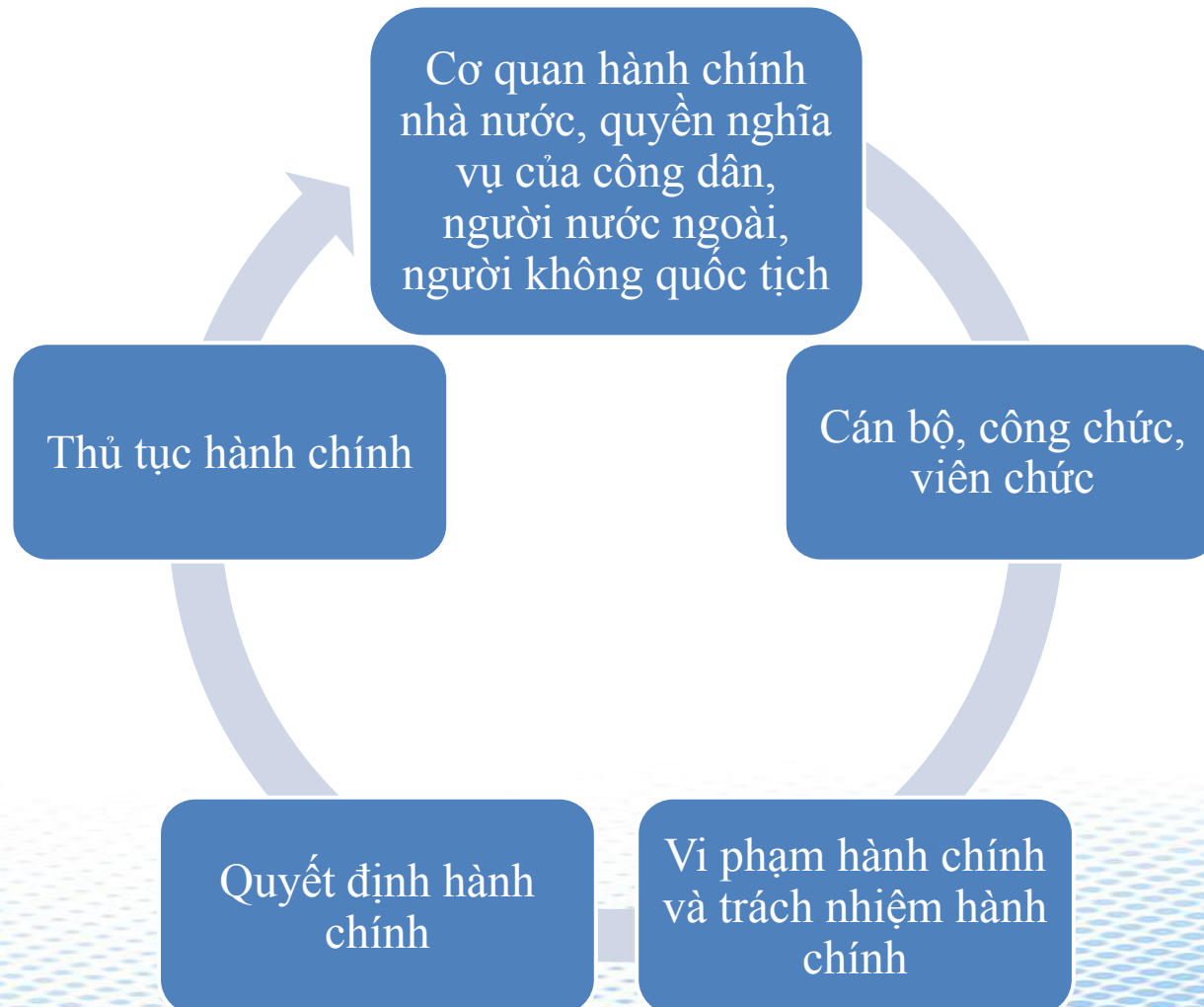
- Điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước
- Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được Nhà nước ban hành.



3. Pháp luật hành chính và tổ tụng hành chính



Nội dung cơ bản của luật hành chính



3. Pháp luật hành chính và tổ tụng hành chính



Vụ án hành chính

Thẩm quyền xét xử của tòa án, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng

Thủ tục giải quyết: khởi kiện vụ án – thụ lý vụ án - chuẩn bị xét xử - phiên tòa sơ thẩm - thủ tục phúc thẩm - thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực

Thi hành án hành chính



4. Pháp luật quốc tế



Công pháp
quốc tế

Tư pháp
quốc tế



Luật
thương mại
quốc tế



a. Công pháp quốc tế



Luật quốc tế là hệ thống pháp luật độc lập bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế do chủ thể của luật quốc tế thỏa thuận xây dựng trên cơ sở tự nguyện nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội trong đời sống quốc tế và do chính các chủ thể này tự giác thực hiện các biện pháp



a. Công pháp quốc tế



b. Tư pháp quốc tế



Tư pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ dân sự theo nghĩa rộng
có yếu tố nước ngoài

Xác định luật áp
dụng

Xác định thẩm
quyền

Công nhận và
cho thi hành bản
án, quyết định



c. Luật thương mại quốc tế



TRA VINH UNIVERSITY

Luật thương mại quốc tế điều chỉnh hoạt động thương mại vượt ra khỏi biên giới quốc gia hoặc biên giới hải quan



Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất với nhau được phân định thành các ngành luật, được thể hiện ra bên ngoài thành các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- * Gồm 2 hệ thống: cấu trúc bên trong và cấu trúc bên ngoài
- * Gồm các lĩnh vực pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật



CÂU HỎI ÔN TẬP



TRA VINH UNIVERSITY

1. Phân biệt ngành luật dân sự với ngành luật tố tụng dân sự.
2. Phân biệt ngành luật hành chính với ngành luật tố tụng hành chính.
3. Phân biệt ngành luật hình sự với ngành luật tố tụng hình sự.



BÀI TẬP LUYỆN TẬP



Những nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích?

1. Để phân định thành các ngành luật, người ta dựa vào đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.
2. Người mà có quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử được gọi là bị can.
3. Người mà có quyết định khởi tố vụ án hình sự được gọi là bị cáo.
4. Đối tượng điều chỉnh của ngành luật dân sự là các quan hệ nhân thân.
5. Mọi quan hệ dân sự theo nghĩa rộng đều là đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế.

